

ENQUADRAMENTO TEÓRICO SOBRE OS ACTIVOS VIRTUAIS

I. Introdução

A ascensão dos ativos virtuais, especialmente as cripto moedas, tem transformado profundamente o panorama financeiro global, promovendo inovação, inclusão e eficiência nas transações. Com características como descentralização, rapidez e anonimato. Esses instrumentos oferecem benefícios significativos para consumidores e empresas.

Contudo, tais atributos também os tornam atrativos para actividades ilícitas, como o Branqueamento de Capitais, o Financiamento do Terrorismo e a Proliferação do Financiamento de armas de destruição em massa (BC/FT/FP). Este contexto impõe desafios urgentes à comunidade internacional, que tem respondido com o fortalecimento dos quadros jurídicos, regulatórios e de cooperação, visando prevenir o uso indevido dos activos virtuais.

II. Impacto Global dos activos virtuais

Activos virtuais, como cripto moedas, estão a revolucionar o sector financeiro internacional ao permitir à realização de transações financeiras mais rápidas, anónimas, descentralizadas e transfronteiriças, com menores custos operacionais. Este serviço que nem sempre está ligado a uma conta bancária, veio revolucionar o sistema de pagamento internacional sobretudo porque todos pagamentos podem ser realizados a partir de um dispositivo digital que tenha acesso a internet.

Apesar da inovação, este serviço transporta um conjunto de oportunidades para organizações criminosas, inclusive grupos terroristas, e muitos desafios para os órgãos de prevenção e combate contra os crimes económico e financeiro, incluindo o Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Financiamento de armas de destruição em massa. Isto é possível por causa da natureza anónima e descentralizada dos activos virtuais, colocando mais um desafio para as autoridades reguladoras na identificação, investigação, e rastreamento de fluxos financeiros ilícitos.

III. Quadro Jurídico Internacional para a Criminalização do uso indevido de activos virtuais

1. As Recomendações do GAFI são as principais normas internacionais de prevenção e combate ao uso indevido de activos virtuais. Assim sendo a organização estabeleceu medidas legais e operacionais que visam essencialmente combater o uso indevido destes instrumentos: Por exemplo:

- Em 2019, atualizou a Recomendação 15 para incluir os activos virtuais e as empresas prestadores de serviços de ativos virtuais (sigla em inglês, VASPs).
- Estabeleceu diretrizes para que os países criminalizem o uso de activos virtuais em actividades de BC/FT/FP.
- Reforçou a aplicação do princípio da “Travel Rule” às transações virtuais — exigindo que informações sobre remetente e beneficiário acompanhem a transferência.

2. Convenções Internacionais

existem várias convenções apoiam a criminalização do uso ilícito de ativos virtuais, entre elas:

- Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (Convenção de Palermo).
- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC).
- Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo (1999).
- Os Estados devem criminalizar o financiamento de atos terroristas, o que inclui a utilização de ativos virtuais.

3. Normas da União Europeia

A União Europeia adotou o Regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) em 2023, que:

- Regula os emissores e provedores de serviços de criptoativos;

- Impõe requisitos de due diligence, prevenção ao BC/FT, e reporte obrigatório;
- Proíbe anonimato extremo e favorece o rastreamento de transações.
- Iniciativas do FMI e o Banco Mundial.

Medidas Preventivas do uso indevido de activos virtuais

1. Regulação e Licenciamento de empresas prestadoras de serviços de compra e venda de activos virtuais.

- Obrigatoriedade de registo e licenciamento dos VASPs pelas autoridades competentes.
- Avaliação de fit and proper dos proprietários e gestores dessas entidades.
- Supervisão contínua para garantir conformidade com os requisitos de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT).

2. Dever de Diligência (CDD) e Identificação do Cliente

- Aplicação de medidas de conheça o seu cliente (KYC), especialmente em transações acima de certos limites ou com risco elevado.
- Verificação da identidade de clientes antes de permitir a abertura de contas ou execução de transações virtuais.

3. Adoção da "Travel Rule"

- Os VASPs devem recolher, armazenar e compartilhar informações sobre o remetente e o beneficiário das transações virtuais (conforme recomendado pelo GAFI).
- Esta medida visa aumentar a rastreabilidade das transações e prevenir o anonimato excessivo.

4. Monitoramento e Reporte de Transações Suspeitas

- Os VASPs devem implementar sistemas de monitoramento de transações em tempo real.
- Obrigação de reportar transações suspeitas às Unidades de Inteligência Financeira (UIFs).

- Implementação de medidas adicionais para transações com países de alto risco.

5. Proibição de Ativos Virtuais Anônimos

- Restrições ou proibição total de criptoativos com foco em anonimato extremo, como Monero, Zcash e Dash.
- Exigência de mecanismos para permitir a auditoria e rastreabilidade dos criptoativos utilizados.

6. Campanhas de Sensibilização e Educação

- Promoção de campanhas públicas de educação financeira e digital para usuários de ativos virtuais.
- Formação contínua de funcionários públicos, reguladores, agentes financeiros e investigadores sobre os riscos e modus operandi.

7. Cooperação Internacional

- Troca de informações entre Unidades de Inteligência Financeira (UIFs), autoridades judiciais e reguladores.
- Participação em fóruns e operações conjuntas para reforçar a resposta coletiva ao uso criminoso dos ativos virtuais.

8. Tecnologia de Rastreabilidade

- Utilização de ferramentas analíticas blockchain para rastrear fundos ilícitos.
- Parcerias com empresas especializadas em compliance e análise forense de blockchain.

VI. Conclusão

Diante da rápida evolução tecnológica e do uso crescente dos ativos virtuais, torna-se imprescindível que os países adotem uma abordagem integrada, robusta e colaborativa para mitigar os riscos associados ao seu uso indevido. O fortalecimento dos marcos jurídicos nacionais em consonância com as normas internacionais, a supervisão eficaz das entidades prestadoras de serviços, o cumprimento das obrigações de diligência e a promoção da cooperação internacional são elementos-chave para enfrentar esta nova realidade. Além disso, a adoção de tecnologias de rastreabilidade e o investimento em educação e capacitação dos

intervenientes são essenciais para garantir que os benefícios dos ativos virtuais não sejam ofuscados pelo seu potencial de abuso. Somente através de uma ação coordenada e proativa será possível garantir a integridade e a segurança do sistema financeiro global frente a este novo desafio digital.